P U T U S A N

Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR;**
Tempat lahir	:	Tembilahan (Riau);
Umur/tanggal lahir	:	34Tahun / 9 September 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	jalan Soebrantas Gg Rang Ramin Indah RT 006/RW 006 Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan penetapan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair,yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR** berupa :

   Pidana penjara : **18 (delapan belas) tahun**

   Denda : **2 (dua) milyar rupiah**

   Subsidair : ***6 (enam) bulan penjara***

   dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   a. 1 (Satu) buah tas ransel merek AGIAR warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik Teh China warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merek GUANYINWANG berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7.520,9 Gram, berat pembungkusnya 537,95

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gram dan berat bersihnya 6.982,95 Gram (dengan perincian sbb : Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 83,56 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6.899,29 Gram, untuk di musnahkan), 7 (Tujuh) bungkus plastik The china warna Hijau merek GUANYINWANG dan plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 537,95 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

b. 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14 Gram, berat pembungkusnya 1,26 Gram dan berat bersihnya 12,74 Gram. Dengan rincian Barang bukti yang narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

Butir A dan B di pergunakan dalam perkara HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR (siplit)

c. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna abu-abu yang terpasang sim card dengan nomor 081378358402 dan aplikasi whatsapp (WA) nomor 081318727712

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR bersama-sama dengan JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR, HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dan IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN (Perkara terpisah Penuntutan) pada hari hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didepan GOR SMK Olahraga Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 23 Apriil 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang merupakan pegawai sipir Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru menemui saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN yang merupakan Napi Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru kedalam selnya dan terdakwa minta tolong dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg dengan alasan butuh uang, kemudian saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN bersedia membantu terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu lalu saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN EN menghubungi temannya bernama Obet di Malyasia melalui telpon di depan terdakwa, dan saat itu saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yang di Malaysia tersebut tidak mau mengirimkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg karena biaya besar dan apabila pesan sebanyak 7 (tujuh) kg akan mengirimkan sabu tersebut lalu terdakwa menyetujui tawaran saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN tersebut, kemudian pada tanggal 26 bulan April 2023 sekira pukul 0.8.00 wib terdakwa menghubungi saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR yang merupakan kakak ipar terdakwa dan berkata “ abang ada kerja dan dijawab oleh saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tidak ada,dan ini ada kerja antar buah (sabu) ke Palembang dan akan diberi upah Rp 10..000.000, (sepuluh juta rupiah) perkilo lalu saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR menyanggupi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tawaran terdakwa tersebut dan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, kemudian pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR melalui telpon dengan nomor 08531197326 dan mengatakan bahwa sabu pesan terdakwa sudah ada padanya dan ia akan berangkat ke Pekanbaru dan menyuruh terdakwa menunggu didepan GOR SMK Olahraga Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, dan setelah terdakwa mendapat telpon dari saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR lalu terdakwa pergi kerumah kontrakan saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dijalan Pramuka Rumbai Pekanbaru dan memberitahukan bahwa sabu-sabu pesanannya sudah dalam perjalanan menuju Pekanbaru dan sambil menunggu saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR tiba dari Dumai lalu terdakwa mengajak saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR duduk diwarung daerah Rumbai, dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dengan memberitahukan bahwa ia telah sampai didepan GOR SMK Olahraga, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi dengan saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR untuk menjumpai saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR yang sudah menunggu, dan ketika terdakwa bersama saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tiba dilokasi lalu terdakwa melihat ada mobil Innova lalu menghampirinya dan tiba-tiba dari dalam mobil keluar saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR bersama beberapa orang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi dari Polda Riau lalu terdakwa bersama saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR langsung ditangkap dan selanjutnya terdakwa bersama saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dan saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR serta barang bukti sabu-sabu dibawa ke Polda Riau untuk diproses.

Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan pada kantor Pegadaian Pekanbaru berupa :

A. 1 **(**satu) buah tas ransel merk Agiar warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat kotor 7,520,9 gram, berat pembungkusnya 537,95 gram dan **berat bersihnya 6,982,95 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 83,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,899,29 gram untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastik Teh china warna hijau merk Guanyinwang dan plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus bukti bersihnya 537,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 2 (dua) bungkus bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan kotor 14 gram, berat pembungkusnya 1,26 gram berat bersihnya 12,74 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

Dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 256/BB/V/10242/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN,SH

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1040/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,56 gram diberi nomor barang bukti: 1534/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,74 gram diberi nomor barang bukti: 1535/2023`/NNF.

Dengan kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1534/2023`/NNF dan 1535/2023`/NNF.berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR bersama-sama dengan JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR, HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dan IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN (Perkara terpisah Penuntutan) pada hari hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didepan GOR SMK Olahraga Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,*** **tanpa hak atau melawan hukum** ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawalnya Tim unit Subdit Resnarkoba Polda Riau yaitu saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan melakukan penangkapan terhadap saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dirumahnya di jalan Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau dan ditemukan 1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plsatik bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumahnya, berdasarkan keterangan dari saksi JAMARIS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Akbar atas suruhan Lin dan sabu-sabu tersebut akan diantar oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR kepada terdakwa di Pekanbaru, kemudian saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan membawa saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR ke Pekanbaru untuk menghubungi terdakwa yang akan menerimana sabu-sabu tersebut dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dengan berkata “01” dan dijawab olehnya “01” juga dan menanyakan sudah berada dimana dan dijawab oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR mau keluar tol dan mereka berjanji bertemu di jalan Pramuka Rumbai, dan sekira pukul 23.30 wib saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan bersama saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “bang aku sudah sampai” tak lama kemudian terdakwa datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki, dan pada saat terdakwa mendekati mobil untuk menjumpai saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR lalu saksi Nofri Nando dan saksi Roby Tambunan langsung menangkap terdakwa bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata sepupu dari terdakwa yang bernama HERRY OCTAVIANUS yang mana sabu-sabu tersebut yang akan mengantarkan ke Palembang adalah HERRY OCTAVIANUS, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD serta Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses.

Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan pada kantor Pegadaian Pekanbaru berupa :

A. 1 **(**satu) buah tas ransel merk Agiar warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,520,9 gram, berat pembungkusnya 537,95 gram dan berat bersihnya 6,982,95 gram.

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

   1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 83,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,899,29 gram untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastik Teh china warna hijau merk Guanyinwang dan plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus bukti bersihnya 537,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 2 (dua) bungkus bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan kotor 14 gram, berat pembungkusnya 1,26 gram berat bersihnya 12,74 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

Dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 256/BB/V/10242/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN,SH

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1040/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,56 gram diberi nomor barang bukti: 1534/2023`/NNF.
2. 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,74 gram diberi nomor barang bukti: 1535/2023`/NNF.

Dengan kesimpulan :

a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1534/2023`/NNF dan1535/2023`/NNF.berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa dalam hal pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOFRI NANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didepan GOR SMK Olahraga Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SYAHPUTRA Als PAKCIK Als IWAN Bin TEN dan HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;
   - Bahwa berawalnya saksi dan Tim unit Subdit Resnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dirumahnya di jalan Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau dan ditemukan 1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plsatik bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumahnya, berdasarkan keterangan dari JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Akbar atas suruhan Lin dan sabu-sabu tersebut akan diantar oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR kepada terdakwa di Pekanbaru;
   - Bahwa kemudian saksi bersama team membawa JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR ke Pekanbaru untuk menghubungi terdakwa yang akan menerimana sabu-sabu tersebut dan ditengah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dengan berkata “01” dan dijawab olehnya “01” juga dan menanyakan sudah berada dimana dan dijawab oleh JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR mau keluar tol dan mereka berjanji bertemu di jalan Pramuka Rumbai;

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saksi bersama team dan JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “bang aku sudah sampai” tak lama kemudian terdakwa datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki;
- Bahwa pada saat terdakwa mendekati mobil untuk menjumpai JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR untuk menjemput sabu-sabu lalu saksi bersama team langsung menangkap terdakwa bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata adik ipra dari terdakwa yang bernama HERRY OCTAVIANUS yang mana sabu-sabu tersebut yang akan mengantarkan ke Palembang adalah HERRY OCTAVIANUS, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD serta Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bahwa ia sebelumnya memesan sabu-sabu kepada IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN yang merupakan Napi Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru kedalam selnya dan meminta tolong dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg dengan alasan butuh uang,kemudian IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN tersebut bersedia membantu terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 7 kg karena tidak bisa di kirim 2 kg dengan alasan ongkosnya mahal dan akhirnya RWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN EN menghubungi temannya bernama Obet di Malyasia melalui telpon di depan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari IRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR ia akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR akan mendpat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juta rupiah) jika sabu tersebut berhasil di antar ke Palembang oleh HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ROBBY TAMBUNAN, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didepan GOR SMK Olahraga Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN SYAHPUTRA Als PAKCIK Als IWAN Bin TEN dan HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;
   - Bahwa berawalnya saksi dan Tim unit Subdit Resnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dirumahnya di jalan Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau dan ditemukan 1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plsatik bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumahnya, berdasarkan keterangan dari JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Akbar atas suruhan Lin dan sabu-sabu tersebut akan diantar oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR kepada terdakwa di Pekanbaru;
   - Bahwa kemudian saksi bersama team membawa JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR ke Pekanbaru untuk menghubungi terdakwa yang akan menerimana sabu-sabu tersebut dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditelpon oleh JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dengan berkata “01” dan dijawab olehnya “01” juga dan menanyakan sudah berada dimana dan dijawab oleh JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR mau keluar tol dan mereka berjanji bertemu di jalan Pramuka Rumbai;
   - Bahwa sekira pukul 23.30 wib saksi bersama team dan JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai JAMARIS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “bang aku sudah sampai” tak lama kemudian terdakwa datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki;

- Bahwa pada saat terdakwa mendekati mobil untuk menjumpai JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR untuk menjemput sabu-sabu lalu saksi bersama team langsung menangkap terdakwa bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata adik ipra dari terdakwa yang bernama HERRY OCTAVIANUS yang mana sabu-sabu tersebut yang akan mengantarkan ke Palembang adalah HERRY OCTAVIANUS, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD serta Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bahwa ia sebelumnya memesan sabu-sabu kepada IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN yang merupakan Napi Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru kedalam selnya dan meminta tolong dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg dengan alasan butuh uang,kemudian IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN tersebut bersedia membantu terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 7 kg karena tidak bisa di kirim 2 kg dengan alasan ongkosnya mahal dan akhirnya RWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN EN menghubungi temannya bernama Obet di Malyasia melalui telpon di depan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari IRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR ia akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR akan mendpat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah) jika sabu tersebut berhasil di antar ke Palembang oleh HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Jl.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau saksi ditangkap oleh Polisi dari Polda Riau;

- Bahwa dirumah saksi dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan ditemukan1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plsatik bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumah, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap berawalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saksi sedang berada dirumah dan tiba-tiba ditelpon oleh teman bernama LIN (Dpo) dengan mengatakan " Untak itu anggota Andi mau ke Malaysia jemput barang sabu terus Andi bilang ke aku tolong carikan orang yang mau antar sabu dari Dumai ke Pekanbaru, lalu dijawab terdakwa okelah nanti aku carikan orang dan dijawab oleh Lin iyalah kalau dapat nanti kasih tau ya dan upahnya perkilo Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupia), besok ni kalau jadi yang antar nih kira-kira 7 kg dan dijawab lagi oleh saksi ya lah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 saksi kembali dihubungi oleh Lin dengan mengatakan " sudah dapat orang yang mau antar sabu ke Pekanbaru dan dijawab oleh terdakwa belum kalau boleh aku aja yang antar aku butuh uang untuk bangun rumah, dan dijawab Lin terserahlah kalau memang kau yang mau antar ke Pekanbaru nanti si Akbar yang antar sabu kerumahmu dan dijawab oleh saksi iya lah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib saksiditelpon kembali oleh Lin dengan mengatakan" si akbar sudah sampai dijalur kuning coba kalu lihat kesana dan dijawab terdakwa ya lah aku cek kesana, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa ditelpon oleh Akbar dan memberitahukan bahwa ia telah berada di jalan Janur Kuning dan sekira pukul 15.00 wib Akbar datang kerumah saksi di jalan.Kesuma Gg Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau dan Akbar berkata kepada saksi "dimana aku letak tas ransel hitam nih yang didalamnya isi sabu lalu dijawab saksi "letak ajalah dipintu masuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tuh" lalu Akbar meletakkan tas ransel yang berisikan sabu tersebut didekat pintu masuk rumah terdakwa, dan setelah Akbar pulang lalu saksi mengambil tas ransel tersebut dan memindahkannya ke kamar belakang rumah saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi menelpon Lin dengan memberitahukan bahwa tas ransel yang berisikan sabu telah diantar oleh Akbar, lalu Lin mengatakan kepada saksi " nanti aku kirim uang sebanyak Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan sisanya nanti kalau barang (sabu) sudah sampai di Pekanbaru, kemudian Lin memberi nomor HP terdakwa Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang akan menerima sabu-sabu di Pekanbaru yaitu dengan nomor 081378358402 dan saksi di perintahkan oleh Lin menelpon dengan menyebutkan kode 01 kepada terdakwa Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar yang menerima sabu di Pekanbaru;
- Bahwa sekira pukul 19.02 saksi menelpon ke nomor 081378358402 dengan berkata " 01 lalu terdakwa Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab 01 juga lalu saksi mengatakan " aku belum bergerak ke Pekanbaru lagi bang nanti agak malam lah aku bergerak ke Pekanbaru aku masih di Dumai, lalu terdakwaIrwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar menjawab oke aku masih di daerah seputran Rumbai bang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 wib saksi mendengar ada suara orang diluar rumah dan saksi keluar rumah tiba-tiba masuk beberapa orang berpakaian preman dengan berkata " jangan kabur kami petugas Polisi dari Polda Riau tolong koperatif jangan melawan, lalu petugas kepolisian dari Polda Riau berkata dimana kau letakkan barang Narkotika sabu tuh, lalu saksi berkata dikamar belakang pak, kemudian saksi menunjukan kepada Polisi letak sabu-sabu di kamar belakang rumah saksi dan diatas kasur ditemukan 1 (satu) buah tas Ransel merk Agiar tas warna hitam yang didalamnya ada tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan sepihan Kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plsatik bening berisikan sepihan krsital Narkotika jenis sabu-sabu dalam jaket yang digantung dibelakang pintu depan rumah, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ekstasi logo Kuda warna hijau sebanyak 269 butir didalam tas yang digantung didinding kamar depan rumah saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Akbar atas suruhan Lin sedangkan pil eksatsi diperoleh dari Andi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 20 April 2023 di Sungai Dumai dan rencana pil ekstasi tersebut akan di jual sedangkan sabu-sabu akan diantar ke Pekanbaru;
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh Polisi untuk menghubungi orang yang akan menerima sabu-sabu tersebut dan ditengah perjalanan sekira pukul 21.30 wib saksi ditelpon oleh Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dengan berkata “01” dan dijawab oleh saksi“01” juga dan sudah sampai dimana bang dan dijawab saksi mau keluar tol dan saksi berjanji bertemu dengan terdakwa Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar di jalan Pramuka Rumbai;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saksi bersama Polisi sudah sampai di jalan Yos Sudarso dan tepatnya didepan sekolah SMA Olah Raga Rumbai saksi kembali menghubunginya dengan mengatakan “bang aku sudah sampai” tak lama kemudian terdakwa Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar datang dengan sepeda motor dengan memboncengi seorang laki-laki, dan pada saat terdakwa Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar mendekati mobil saksi lalu petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar bersama seorang laki-laki yang diboncenginya yang ternyata adik ipra dari terdakwa yang bernama Herry Octavianus yang akan mengantarkan sabu-sabu ke Palembang atas suruhan dari terdakwa Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar, dan selanjutnya saksi bersama Irwan Suparta Anud Als Anud Bin Anuar dan Herry Octavianus dibawa ke Polda Riau untuk di proses;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Depan SMA Olahraga Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah beberapa orang anggota yang mengaku dari Dit Res Narkoba Polda Riau;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Kepolisian saksi bersama dengan kakak ipar saksi yang bernama IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjadi perantara dalam penjualan narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di Jl. Kesuma Gg. Flamboyan RT 013 RW 000 Kel. Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur Kota Dumai-Riau;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap awalnya pada hari Rabu pada tanggal 26 bulan April 2023 sekira pukul 0.8.00 wib saksi dihubungi oleh IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR yang merupakan kakak ipar saksi dan ia berkata " abang ada kerja dan saksi menjawab tidak ada,dan ini ada kerja antar buah (sabu) ke Palembang dan saksi akan diberi upah Rp 10.00.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkilo lalu saksi menyanggupi tawaran dari i IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR tersebut dan menunggu kabar selanjutnya darinya;
- Bahwa Kemudian pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR datang kerumah kontrakan saksi dijalan Pramuka Rumbai Pekanbaru dan memberitahukan bahwa sabu-sabu pesanannya sudah dalam perjalanan dibawa oleh temannya bernama JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR sedang menuju Pekanbaru dan sambil menunggu sabu-sabunya tiba dari Dumai lalu saksi diajak oleh IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR duduk diwarung daerah Rumbai;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi melihat IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR menerima telpor dari temannya tersebut dengan memberitahukan bahwa ia telah sampai didepan GOR SMK Olahraga, kemudian saksi bersama IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput sabu-sabu yang dibawa oleh tersebut yang sudah menunggu;
- Bahwa ketika IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR mendekati mobil untuk menjemput sabu kepada JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dan tiba-tiba dari dalam mobil keluar bersama beberapa orang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi dari Polda Riau lalu saksi bersama IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR dan dan JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR langsung dibawa ke Polda Riau bersama barang bukti sabu-sabu untuk diproses;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. **Saksi Irwan Suparta Als Iwan Als Pak Cik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Riau pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Kepolisian hanya saksi sendiri, namun pada hari sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap JAMASRI Als UYUNG Als UNTAK Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm), tsk IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR dan HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR;
   - Bahwa sebab saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena menjadi perantara dalam jual beli barang narkotika jenis shabu dan pemufakatan jahat oleh JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (Alm);
   - Bahwa yang melakukan pemesanan terhadap narkotika jenis shabu adalah IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR, saksi disuruh oleh IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR untuk menelpon dan memesan narkotika tersebut kepada sdr ROBET (WNA Malaysia), karena IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR tidak bisa memesan langsung kepada sdr ROBET (WNA Malaysia) tersebut;
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sdr IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR yang merupakan pegawai sipir Lapas Kelas II Narkotika Rumbai Kota Pekanbaru mendatangi sel saksi dan mengatakan membutuhkan narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) Kg, saksi menolak dan mengatakan bahwa saksi tidak punya koneksi / jaringan, namun IRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR tetap meminta saksi untuk mencari narkotika jenis shabu tersebut dengan alasan ia sedang membutuhkan biaya;
   - Bahwa karena saksi dekat dengannya akhirnya saksi mau dan kemudian menelpon sdr ROBET (WNA Malaysia), pada saat itu sdr ROBET (WNA Malaysia) mengatakan bahwa jika memesan narkotika jenis shabu hanya seberat 2 (dua) Kg tidak bisa karena besar dibiaya dan rugi dan ia kemudian mengatakan bahwa apabila mau sdr ROBET (WNA Malaysia) akan mengirimkan narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Kg, saksi bertanya kepada sdr IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR dan iapun menyetujuinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh seseorang yang saksi tidak tahu namanya, ia mengatakan bahwa narkotika jenis shabu milik sdr ROBET (WNA Malaysia) akan turun ke Kota Dumai, dan ia meminta nomor handphone yang bisa dihubungi, karena narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan tIRWAN SUPARTA ANUD Als ANUD Bin ANUAR;
- Bahwa kemudian saksi memberikan nomor handphone IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR, kemudian setelah itu saksi mendapat kabar dari IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut sudah sampai di Pekanbaru, namun saksi tidak mengetahui dimana IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR akan menjemput narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Kg;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 00.00 Wib saksi menelpon IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR namun handphone tsk IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR sudah tidak aktif lagi, dan pada hari ini Jumat tanggal 5 Mei 2023 saksi mendapat kabar dari sdr ROBET (WNA Malaysia) bahwa JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (Alm), IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR dan tsk HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Depan SMA Olah Raga, Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru -Riau Propinsi Riau;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sebanyak lebih kurang 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Kepolisian, dimana terdakwa ditangkap bersama teman saksi yang bernama HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR, namun sebelum saksi telah ditangkap terlebih dahulu JAMASRI Als UYUNG Als UNTAK Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) dan ditemukan sabu-sabu dirumahnya di Dumai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tedakwa kenal dengan JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (Alm) melalui telpon, namun saksi tidak mempunyai hubungan apa apa dengannya;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap berawalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi sel sdr IRWAN SYAHPUTRA Als PAKCIK Als IWAN Bin TEN yang merupakan napi Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru dan mengatakan terdakwa butuh narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) Kg, karena saksi sedang membutuhkan uang, akhirnya sdr IRWAN SYAHPUTRA Als PAKCIK Als IWAN Bin TEN mau menelpon sdr ROBET (WNA Malaysia), pada saat itu sdr ROBET (WNA Malaysia) mengatakan bahwa jika memesan narkotika jenis shabu hanya seberat 2 (dua) Kg tidak bisa karena besar dibiaya dan rugi dan kemudian ia mengatakan bahwa apabila mau sdr ROBET (WNA Malaysia) akan mengirimkan narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Kg, dan terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 bulan April 2023 sekira pukul 0.8.00 wib terdakwa menghubungi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR yang merupakan adik ipar saksi dan berkata " abang ada kerja dan dijawab oleh HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tidak ada,dan ini ada kerja antar buah (sabu) ke Palembang dan akan diberi upah Rp 10.00.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkilo lalu HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR menyanggupi tawaran terdakwa tersebut dan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (Alm) dengan nomor handphone 085361197326 dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu pesanan saksi tersebut sudah ada padanya dan ia akan berangkat ke Kota Pekanbaru, ia kemudian menyuruh tedakwa untuk menunggu di Depan GOR SMK Olahraga Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi kembali mendapat telp dari sdr JAMASRI ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR (Alm) dan ia mengatakan bahwa ia sudah sampai di GOR SMK Olahraga tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat telpon dari JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR lalu terdakwa pergi kerumah kontrakan HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dijalan Pramuka Rumbai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru dan memberitahukan bahwa sabu-sabu pesanannya sudah dalam perjalanan menuju Pekanbaru dan sambil menunggu JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR tiba dari Dumai lalu terdakwa mengajak HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR duduk diwarung daerah Rumbai;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa ditelpon oleh JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dengan memberitahukan bahwa ia telah sampai didepan GOR SMK Olahraga, kemudian terdakwai dengan mengendarai sepeda motor pergi dengan HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR untuk menjumpai JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR yang sudah menunggu, dan ketika terdakwa bersama HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tiba dilokasi lalu menghampiri mobilnya untuk mengambil sabu dari JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dan tiba-tiba dari dalam mobil keluar beberapa orang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi dari Polda Riau lalu terdakwa dan HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR langsung ditangkap dan selanjutnya saksi bersama HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dan terdakwa JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR serta barang bukti sabu-sabu dibawa ke Polda Riau untuk diproses;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR akan mendpat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah) jika sabu tersebut berhasil di antar ke Palembang oleh HERRY OCTAVIANUS Als HERI Bin ISKANDAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan penimbangan pada kantor Pegadaian Pekanbaru berupa:

A. 1 **(**satu) buah tas ransel merk Agiar warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,520,9 gram, berat pembungkusnya 537,95 gram dan **berat bersihnya 6,982,95 gram.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 83,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,899,29 gram untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastik Teh china warna hijau merk Guanyinwang dan plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus bukti bersihnya 537,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 2 (dua) bungkus bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan kotor 14 gram, berat pembungkusnya 1,26 gram berat bersihnya 12,74 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
4. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

Dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 256/BB/V/10242/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN,SH

2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :1040/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
   - 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,56 gram diberi nomor barang bukti: 1534/2023`/NNF.
   - 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,74 gram diberi nomor barang bukti: 1535/2023`/NNF.

Dengan kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1534/2023`/NNF dan 1535/2023`/NNF.berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas ransel merek AGIAR warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik Teh China warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merek GUANYINWANG berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7.520,9 Gram, berat pembungkusnya 537,95 Gram dan berat bersihnya 6.982,95 Gram (dengan perincian sbb : Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 83,56 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6.899,29 Gram, untuk di musnahkan), 7 (Tujuh) bungkus plastik The china warna Hijau merek GUANYINWANG dan plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 537,95 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14 Gram, berat pembungkusnya 1,26 Gram dan berat bersihnya 12,74 Gram. Dengan rincian Barang bukti yang narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna abu-abu yang terpasang sim card dengan nomor 081378358402 dan aplikasi whatsapp (WA) nomor 081318727712.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 23 Apriil 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang merupakan pegawai sipir Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru menemui saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN yang merupakan Napi Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru kedalam selnya dan terdakwa minta tolong dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg dengan alasan butuh uang, kemudian saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN bersedia membantu terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu lalu saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN EN menghubungi temannya bernama Obet di Malyasia melalui telpon di depan terdakwa, dan saat itu saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yang di Malaysia tersebut tidak mau mengirimkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg karena biaya besar dan apabila pesan sebanyak 7 (tujuh) kg akan mengirimkan sabu tersebut lalu terdakwa menyetujui tawaran saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN tersebut, kemudian pada tanggal 26 bulan April 2023 sekira pukul 0.8.00 wib terdakwa menghubungi saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR yang merupakan kakak ipar terdakwa dan berkata " abang ada kerja dan dijawab oleh saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tidak ada,dan ini ada kerja antar buah (sabu) ke Palembang dan akan diberi upah Rp 10..000.000, (sepuluh juta rupiah) perkilo lalu saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR menyanggupi tawaran terdakwa tersebut dan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, kemudian pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR melalui telpon dengan nomor 08531197326 dan mengatakan bahwa sabu pesan terdakwa sudah ada padanya dan ia akan berangkat ke Pekanbaru dan menyuruh terdakwa menunggu didepan GOR SMK Olahraga Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, dan setelah terdakwa mendapat telpon dari saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR lalu terdakwa pergi kerumah kontrakan saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dijalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pramuka Rumbai Pekanbaru dan memberitahukan bahwa sabu-sabu pesanannya sudah dalam perjalanan menuju Pekanbaru dan sambil menunggu saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR tiba dari Dumai lalu terdakwa mengajak saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR duduk diwarung daerah Rumbai, dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dengan memberitahukan bahwa ia telah sampai didepan GOR SMK Olahraga, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi dengan saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR untuk menjumpai saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR yang sudah menunggu, dan ketika terdakwa bersama saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tiba dilokasi lalu terdakwa melihat ada mobil Innova lalu menghampirinya dan tiba-tiba dari dalam mobil keluar saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR bersama beberapa orang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi dari Polda Riau lalu terdakwa bersama saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR langsung ditangkap dan selanjutnya terdakwa bersama saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dan saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR serta barang bukti sabu-sabu dibawa ke Polda Riau untuk diproses.

- Bahwa terdakwa dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur ”*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 23 Apriil 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang merupakan pegawai sipir Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru menemui saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN yang merupakan Napi Lapas klas II B Rumbai Pekanbaru kedalam selnya dan terdakwa minta tolong dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg dengan alasan butuh uang, kemudian saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN bersedia membantu terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu lalu saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN EN menghubungi temannya bernama Obet di Malyasia melalui telpon di depan terdakwa, dan saat itu saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yang di Malaysia tersebut tidak mau mengirimkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg karena biaya besar dan apabila pesan sebanyak 7 (tujuh) kg akan mengirimkan sabu tersebut lalu terdakwa menyetujui tawaran saksi IRWAN SYAHPUTRA ALS PAKCIK ALS IWAN BIN TEN tersebut, kemudian pada tanggal 26 bulan April 2023 sekira pukul 0.8.00 wib terdakwa menghubungi saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR yang merupakan kakak ipar terdakwa dan berkata " abang ada kerja dan dijawab oleh saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tidak ada,dan ini ada kerja antar buah (sabu) ke Palembang dan akan diberi upah Rp 10..000.000, (sepuluh juta rupiah) perkilo lalu saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR menyanggupi tawaran terdakwa tersebut dan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, kemudian pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR melalui telpon dengan nomor 08531197326 dan mengatakan bahwa sabu pesan terdakwa sudah ada padanya dan ia akan berangkat ke Pekanbaru dan menyuruh terdakwa menunggu didepan GOR SMK Olahraga Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, dan setelah terdakwa mendapat telpon dari saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR lalu terdakwa pergi kerumah kontrakan saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dijalan Pramuka Rumbai Pekanbaru dan memberitahukan bahwa sabu-sabu pesanannya sudah dalam perjalanan menuju Pekanbaru dan sambil menunggu saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR tiba dari Dumai lalu terdakwa mengajak saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR duduk diwarung daerah Rumbai, dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR dengan memberitahukan bahwa ia telah sampai didepan GOR SMK Olahraga, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi dengan saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR untuk menjumpai saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR yang sudah menunggu, dan ketika terdakwa bersama saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR tiba dilokasi lalu terdakwa melihat ada mobil Innova lalu menghampirinya dan tiba-tiba dari dalam mobil keluar saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR bersama beberapa orang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota Polisi dari Polda Riau lalu terdakwa bersama saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ISKANDAR langsung ditangkap dan selanjutnya terdakwa bersama saksi HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR dan saksi JAMARIS ALS UYUNG ALS UNTAK BIN MUHAMMAD TAHIR serta barang bukti sabu-sabu dibawa ke Polda Riau untuk diproses.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan pada kantor Pegadaian Pekanbaru berupa :

A. 1 **(**satu) buah tas ransel merk Agiar warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic Teh china warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merk Guanyinwang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,520,9 gram, berat pembungkusnya 537,95 gram dan **berat bersihnya 6,982,95 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 83,56 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,899,29 gram untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastik Teh china warna hijau merk Guanyinwang dan plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus bukti bersihnya 537,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 2 (dua) bungkus bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan kotor 14 gram, berat pembungkusnya 1,26 gram berat bersihnya 12,74 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

5. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
6. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

Dimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dengan Nomor : 256/BB/V/10242/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Pengelola UPC AFDHILLA IHSAN,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :1040/NNF/2023, tanggal 22 Mei 2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 83,56 gram diberi nomor barang bukti: 1534/2023`/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastic Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,74 gram diberi nomor barang bukti: 1535/2023`/NNF.

Dengan kesimpulan :

b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krisminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1534/2023`/NNF dan 1535/2023`/NNF.berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Jamaris Als Uyung Als Untak Bin Muhammad Tahir, Herry Octavianus Als Heri Bin Iskandar dan Irwan Syahputra Als Pakcik Als Iwan Bin Ten yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas ransel merek AGIAR warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik Teh China warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merek GUANYINWANG berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7.520,9 Gram, berat pembungkusnya 537,95 Gram dan berat bersihnya 6.982,95 Gram (dengan perincian sbb : Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 83,56 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6.899,29 Gram, untuk di musnahkan), 7 (Tujuh) bungkus plastik The china warna Hijau merek GUANYINWANG dan plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 537,95 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14 Gram, berat pembungkusnya 1,26 Gram dan berat bersihnya 12,74 Gram. Dengan rincian Barang bukti yang narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **di pergunakan dalam perkara HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR (siplit);**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna abu-abu yang terpasang sim card dengan nomor 081378358402 dan aplikasi whatsapp (WA) nomor 081318727712., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut ***dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Perbuatan terdakwa antar wilayah Dalam Negeri dan trans Luar Negeri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SUPARTA ANUD ALS ANUD BIN ANUAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi pernatara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (Satu) buah tas ransel merek AGIAR warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah tas jinjing warna merah yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik Teh China warna hijau berlogo bintang lima ukuran besar merek GUANYINWANG berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7.520,9 Gram, berat pembungkusnya 537,95 Gram dan berat bersihnya 6.982,95 Gram (dengan perincian sbb : Barang bukti yang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 83,56 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6.899,29 Gram, untuk di musnahkan), 7 (Tujuh) bungkus plastik The china warna Hijau merek GUANYINWANG dan plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 537,95 Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

b. 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14 Gram, berat pembungkusnya 1,26 Gram dan berat bersihnya 12,74 Gram. Dengan rincian Barang bukti yang narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 12,74 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus bukti berat bersihnya 1,26 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

Butir A dan B di pergunakan dalam perkara HERRY OCTAVIANUS ALS HERI BIN ISKANDAR (siplit)

c. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna abu-abu yang terpasang sim card dengan nomor 081378358402 dan aplikasi whatsapp (WA) nomor 081318727712

Dimusnahkan.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **07 November 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.,** dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **T. Harly Mulyatie., S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**	**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**
2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**	

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)